

1503496-47.2022.8.26.0533

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Lucas Borges Dias

Comarca: Santa Bárbara d'Oeste

Foro: Foro de Santa Bárbara d'Oeste

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 17/10/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2202578/2022 - DEL.POL.PLANTÃO S.BARB.DOESTE, 26365243 - DEL.POL.PLANTÃO S.BARB.DOESTE, 2202578 - 02º D.P. SANTA BARBARA DOESTE

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

KRISANDERSON ROBERTO ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santa Bárbara d'Oeste

Foro de Santa Bárbara d'Oeste

2ª Vara Criminal

Praça Dona Carolina, s/n, Santa Bárbara d'Oeste-SP - cep 13450-515

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1503496-47.2022.8.26.0533 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1503496-47.2022.8.26.0533

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2202578/2022 - DEL.POL.PLANTÃO S.BARB.DOESTE, 26365243 - DEL.POL.PLANTÃO S.BARB.DOESTE, 2202578 - 02º D.P. SANTA BARBARA DOESTE

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

KRISANDERSON ROBERTO ALVES

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Lucas Borges Dias

Vistos

Capítulo I - Do relatório.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, valendo-se da prerrogativa conferida pelo art. 129, inc. I, da Constituição Federal, atribuiu a KRISANDERSON ROBERTO ALVES, (com qualificação à fl. 11) a conduta correspondente ao art. 33, "caput" da Lei 11.343/06 - Lei de Drogas, praticada em 26/07/2022, na modalidade consumada. Segundo a denúncia: "no dia 26 de julho de 2022, por volta de 18h20min, na Avenida Augusto Scomparim, nº 88, Parque Zabani, nesta cidade e comarca, KRISANDERSON

ROBERTO ALVES, qualificado a fls. 27, trazia consigo, para entrega a consumo de terceiros, 10 microtubos contendo cocaína, pesando aproximadamente 5 gramas (conforme auto de exibição e apreensão de fls. 17 e auto de constatação de fls. 15/16), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.”

Acompanham a peça acusatória documentos relativos à fase pré-processual, bem como os produzidos ao longo do processo, merecendo destaque: 1) o relatório do inquérito (fls. 68/69); 2) o recebimento da denúncia (fls. 92/93) em 06/09/2022; 3) a defesa (fls. 84/88); e 4) a colheita de prova oral em juízo (fls. 23/26). Por fim, nenhuma diligência complementar foi ordenada, oferecendo as partes suas alegações finais. Anoto, ainda, o encarceramento de KRISANDERSON ROBERTO ALVES, nesta fase processual, pois sua prisão em flagrante (fl. 7) foi convertida em preventiva (fls. 55/57).

Em audiência de instrução e julgamento, foram ouvidas as testemunhas arroladas e interrogado o réu.

Em alegações finais, o Ministério Público pediu a procedência da ação nos termos da denúncia, com reconhecimento dos maus antecedentes e reincidência do réu.

A defesa, por sua vez, pediu a absolvição do réu, asseverando não ter ficado demonstrado que os entorpecentes apreendidos seriam de sua propriedade.

Subsidiariamente, pediu a fixação da pena no mínimo legal com substituição da pena privativa de liberdade

Capítulo II – Da motivação.

Preenchidos os requisitos do art. 41 do CPP, a inicial tem por base a seguinte tipificação penal: “Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.” A série de acontecimentos exige, em regra, apuração por dois critérios: o da materialidade e o da autoria, os quais conduzirão a linha argumentativa.

2.1. Da materialidade.

A materialidade está configurada. É o que se extrai dos seguintes documentos: auto de prisão em flagrante (fl. 4); boletim de ocorrência (fls. 27/29); auto de exibição e apreensão (fl. 20); auto de constatação prévia de substância entorpecente (fls. 18/19); laudo pericial de exame químico-toxicológico (fls. 89/91).

2.2. Da autoria.

A autoria de KRISANDERSON ROBERTO ALVES também está configurada. Chego a esse arremate em razão dos motivos que aponto a seguir.

Vejamos. Em análise à denúncia (fls. 1/2), aos depoimentos (fls. 23/26), ao auto de exibição e apreensão (fl. 20), aos laudos periciais (fls. 89/91) e à prova oral colhida em audiência, infere-se o seguinte panorama: “guardas municipais receberam delação noticiando que no local dos fatos um casal estaria exercendo o comércio de drogas nas proximidades do bar do Geraldo, conhecido ponto de venda de entorpecentes. Diante disso, os agentes públicos deslocaram-se até o endereço indicado e, ali estando, avistaram um casal que, ao notar a aproximação das motocicletas da Guarda Civil, voltou rapidamente para a área coberta do citado estabelecimento. Nesse contexto, KRISANDERSON desvencilhou-se de um objeto, jogando-o ao solo, próximo às cadeiras do bar. Efetuada a abordagem, o denunciado foi submetido a busca pessoal, nada de ilícito sendo encontrado. Em verificação ao objeto anteriormente dispensado, verificou-se que se tratava de um maço de cigarro com 10 microtubos contendo cocaína, além de importância de R\$50,00, seguindo-se, assim, a prisão em flagrante.”

Nesse sentido, as testemunhas de acusação Matheus Villalon e Gerson Pereira Campos, ambos guardas civis, nas oportunidades em que foram ouvidos, relataram que:

“estavam em patrulhamento pelo Bairro Parque Zabane, oportunidade em que foram informados por um popular que um casal, estaria traficando drogas próximo ao bar do

Geral, local conhecido como ponto de venda de droga. Ao acessar a Av. Augusto Scomparim com as motocicletas os guardas observaram um casal voltando rapidamente para a área coberta do citado bar, o guarda municipal Campos observou quando o homem que foi identificado posteriormente como sendo KRISANDERSON ROBERTO ALVES jogou algo próximo as cadeiras existente no local. O casal foi abordado e nada de ilícito foi encontrado com ambos. Prosseguindo na averiguação, os patrulheiros recolheram o objeto arremessado por KRISANDERSON e constataram se tratar de um maço de cigarro, e no seu interior havia 10 micro tubos contendo cocaína e R\$ 50,00 em espécie. Durante a averiguação o patrulheiro Villalon observou algumas peças de roupas penduradas na grade do bar, ao averiguar no bolso de uma calça florida, encontrou R\$ 117,00 em espécie, ato contínuo ouviu AMANDA dizer "encontraram nosso dinheiro". Face aos fatos deram voz de prisão ao indiciado e apresentaram o mesmo nesta Unidade Policial, onde a Autoridade ratificou a prisão, autuando-o por infração ao Artigo 33 da Lei 11.343/06, permanecendo o mesmo preso a disposição da justiça."

Ouvido em juízo, o guarda municipal Villalon disse que estava em patrulhamento de motocicleta pelo bairro, quando foram parados por um munícipe que não quis ser identificado, e informou que próximo ao bar do Geraldo havia um casal comercializando entorpecentes. O casal, ao notar a aproximação da equipe, correu para o bar, e Krisanderson soltou algo embaixo de uma cadeira. Com eles nada foi encontrado, mas no objeto deixado na cadeira foi encontrado um maço de cigarros com dez porções de cocaína e dinheiro. Próximo a eles havia algumas roupas penduradas com 117 reais, e a esposa de Krisanderson disse "acharam nosso dinheiro". Questionada, primeiro negou a propriedade do dinheiro, e depois disse que haviam ganhado de uma tia. A droga foi encontrada no exato local onde foi dispensada, o réu soltou o objeto ali. Nada mais havia embaixo da cadeira plástica. Não conhecia o réu antes dos fatos. Com o acusado não foi encontrado dinheiro.

A testemunha AMANDA LUCAS ALVES DOS SANTOS, em solo policial (fl. 24), declarou que: "Foi abordada por guardas municipais na companhia de seu namorado KRISANDERSON ROBERTO ALVES, o mesmo foi submetido a uma busca pessoa e nada de ilícito foi encontrado com o mesmo. Durante a averiguação os guardas municipais encontraram drogas e dinheiro. Que, foi questionada se o dinheiro encontrada em uma roupa era de sua propriedade, oportunidade em que disse que não era seu, e que não sabia de quem era, já que o local é frequentado por várias pessoas. A depoente alega que estavam no local apenas para tomar cerveja, e que em nenhum momento o seu namorado estaria vendendo droga."

Em juízo, disse que no dia o réu saiu do trabalho e a encontrou para ir no bar do Geraldo tomar uma cerveja. Quando foram ao posto para a testemunha usar o banheiro, os policiais os surpreenderam, mas nada de ilícito foi encontrado com eles. O réu a acompanhou no posto, ele também foi no banheiro. Os policiais falaram que havia denúncia que um casal estava traficando, mas o local era muito movimentado, poderia ser qualquer pessoa. Nada foi encontrado na posse da testemunha ou do réu, só quarenta reais que iam gastar no bar e estavam no bolso de Krisanderson. Não viram o momento em que a guarda encontrou a droga, só falaram que encontrou. O policial mostrou depois a droga, tinha também uma nota de cinquenta reais que a testemunha não sabe de onde veio. Os policiais abordaram, começaram a procurar por ali, devem ter encontrado próximo ao local, mas chegaram a sair de perto. Não sabe de roupas penduradas em varal nesse bar, ou penduradas em grade, eles disseram algo assim mas não sabe dizer o que era. Nega a propriedade dos 117 reais, o único dinheiro que tinham era 40 reais. Não conhecia os guardas antes dos fatos. Os guardas foram muito agressivos, xingaram a depoente e agrediram o réu.

Por sua vez, o acusado KRISANDERSON ROBERTO ALVES,, solo policial, negou a prática do crime. Relatou que: "estava no Parque Zabane na companhia de sua namorada. Que, dirigiu-se até um posto de combustível existente nas proximidades de onde foi abordado e, quando estava retornando foi abordado pelo guardas municipais. Que, foi submetido a uma busca pessoa e nada foi localizado consigo. Que, os guardas encontraram drogas no local, porém o interrogando desconhece quem era o dono da droga. Que, foi encaminhado para o plantão policial logo em seguida. Que, alega que estava no local apenas para tomar algumas cervejas, que o dinheiro que trazia

consigo era somente R\$ 40,00, e nada sabe sobre a droga encontrada no local. Que, finaliza dizendo que ao ser abordado havia vários frequentadores no bar, e desconhece o motivo de estar sendo preso."

Em juízo, disse que as acusações são falsas. Contou que chegou do serviço, sua mulher chamou para tomar uma cerveja no bar, foram para lá, tomaram uma cerveja no bar do Geraldo e subiram para ir ao banheiro no posto. Quando estavam descendo de volta para o bar chegaram duas motos, policiais mandaram encostar, foram enquadrados, perguntaram se ele estava vendendo droga, o réu disse que não, o guarda ficou procurando alguma coisa pelo local, mas voltou com os entorpecentes e cinquenta reais, deu um tapa no réu, e o levou para a delegacia. Tinha mais gente no local, é uma mercearia. Não conhecia o guarda, nunca foi abordado pelo local. Estava com 60 reais e havia gastado 20 no bar já, restando com 40 reais no bolso. Não viu sobre os 117 reais apreendidos.

Ora, o depoimento apresentado pelos guardas civis, somado às circunstâncias nas quais foi flagrado o acusado, denotam seu total envolvimento com o tráfico.

Outrossim, diante dos elementos jungidos, não resta possível a desclassificação para a conduta prevista no artigo 28 da lei 11.343/06. Colacione-se entendimento doutrinário:

"Assim, 'para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente'. Houve, portanto, adoção do critério de reconhecimento judicial e não o critério da quantificação legal. Caberá ao juiz, dentro desse quadro, avaliar se a droga destinava-se ou não ao consumo pessoal, não se levando em conta apenas a quantidade da droga, mas inúmeros outros fatores. Convém notar que, conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, 'a pequena quantidade de droga apreendida não descaracteriza o delito de tráfico de entorpecentes, se existentes outros elementos capazes de orientar a convicção do Julgador, no sentido da ocorrência do referido delito (5ª T., HC 17.384/SP, Rel. Min. Gilson Dipp, DJ, 3-6-2002)'. (grifos meus) (Fernando Capez - Curso de Direito Penal - vol 4 - Legislação Penal Especial - 7ª edição - Saraiva - 2012, pg. 761).

Destaco que não se pode presumir inverídico ou suspeito o depoimento do guarda civil, também sujeito ao compromisso de dizer a verdade e às sanções criminais e administrativas, quando não há elemento a afastar a idoneidade das informações transmitidas. Precedentes: TJSP. Apelação nº 0043858-90.2009.8.26.0576. 12ª Câmara de Direito Criminal. Rel. Des. BRENO GUIMARÃES, em 05/10/2011; STF. HC 87662 / PE. Rel. Min. CARLOS BRITTO, em 05/09/2006.

Ademais, os elementos probatórios, examinados de forma conjunta, induzem ao pleno reconhecimento do tráfico. Afinal de contas, justamente no objeto dispensado pelo acusado - conforme depoimento seguro e coeso dos guardas civis - foram localizados 10 microtubos contendo cocaína, bem como quantia de dinheiro em espécie, evidenciando a traficância. O réu e sua namorada, por outro lado, inovaram em sua versão em juízo apenas com o fito de livrar-se de uma condenação penal.

Verifico, portanto, que a versão da parte acusada, quando confrontada com as demais provas, materiais e orais, evidencia, sobremaneira, tratar-se de subterfúgio lançado para elidir os rigores da lei penal. Assim, ultimada a instrução do feito, tenho que as provas revelam-se impregnadas de elementos positivos de credibilidade suficientes para dar base à decisão condenatória.

Capítulo III - Da dosimetria.

Dado o veredito, estabelecido, conforme necessário e suficiente para reprovação e prevenção (art. 59 do CP), as sanções aplicáveis.

3.1. Passo a dosar a pena para KRISANDERSON ROBERTO ALVES.

3.1.1. Primeira fase da dosimetria.

Consiste na fixação da pena-base (art. 68, primeira parte, do CP), atendendo-se às circunstâncias judiciais (art. 59 do CP) que passo a examinar:

Culpabilidade: é o juízo de reprovabilidade entendido pela soma das demais circunstâncias judiciais (REALE JÚNIOR, Miguel. Instituições de Direito Penal. 3. ed. Forense, 2009. p. 406). A esse respeito, não há ponderações além daquelas a serem efetuadas nas demais.

Antecedentes: réu possui três condenações por fatos anteriores (processo 0007044-43.2005.8.26.0019, nº 0009348-88.2006.8.26.0533 e nº 0007398-10.2007.8.26.0533), de modo que portador de maus antecedentes..

Conduta social: representa o comportamento em público ou privado, de modo que não foram trazidos elementos suficientes a merecer apreciação exclusiva nesse quesito.

Personalidade: corresponde ao perfil subjetivo, não havendo aqui, para esta etapa, dados passíveis de valoração restrita a essa circunstância.

Motivos: são as razões da conduta que já não representem agravante, atenuante, causa de aumento, de diminuição ou qualificadora. Neste ponto, nenhum juízo significativo foi encontrado para esta fase da dosimetria.

Circunstâncias: são dados secundários e que não integram a estrutura do tipo penal, apreciadas desde que já não representem agravante, atenuante, causa de aumento, de diminuição ou qualificadora. Em concreto, não se verificaram circunstâncias expressivas e que indicassem juízo exclusivo para esta etapa.

Consequências: correspondem ao mal causado e que transcenda ao resultado típico.

Neste ponto, não foram configuradas consequências além daquelas decorrentes da própria tipificação penal.

Comportamento da vítima: sendo o caso de delito vago, cujo sujeito passivo é a coletividade, não se levará em conta essa circunstância.

Natureza e quantidade da substância ou do produto (art. 42 da Lei 11.343/06): nada a ser considerado.

Analisadas as circunstâncias judiciais, registro que o preceito secundário comina a seguinte pena em abstrato: "reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa." (art. 33, "caput" da Lei 11.343/06 - Lei de Drogas). Tendo em conta todas as ponderações listadas (sobretudo o item "b"), julgo prudente fixar a pena-base acima do mínimo legal em 1/5 (um quinto), resultando em "06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa".

3.1.2. Segunda fase da dosimetria.

Nesta etapa, avalia-se a presença de eventuais circunstâncias atenuantes (arts. 65 e 66) e agravantes (art. 61 e 62), atendendo-se ao art. 68, todos do CP. No caso, verifico que:

Nenhuma das circunstâncias atenuantes (arts. 65 e 66) está presente.

É reincidente genérico (art. 61, I), pois cometeu novos delitos após condenação transitada em julgado por fato anterior (processo nº 0005443-26.2016.8.26.0533 e nº 0001465-03.2017.8.26.0502), não havendo ainda transcorrido o período de depuração (arts. 63 e 64, I).

Posto isso, majoro a pena anteriormente cominada em 1/5, resultando em: "7 (sete) anos, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão e 720 (setecentos e vinte) dias-multa."

3.1.3. Terceira fase da dosimetria.

Nesta etapa, verifica-se a incidência de eventuais causas específicas ou genéricas de aumento e de diminuição, atendendo-se ao art. 68 do CP, além do regime inicial e da possibilidade de substituição ou suspensão condicional.

No caso, nenhuma causa de aumento ou de diminuição está presente, mormente em razão da múltipla reincidência e maus antecedentes do réu, que denotam seu envolvimento e habitualidade delitiva, razão pela qual mantenho o estabelecido na etapa anterior e

dou por definitiva a pena em "7 (sete) anos, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão e 720 (setecentos e vinte) dias-multa."

O dia-multa resta consolidado no mínimo legal, já que inexistem elementos que indiquem renda superior ao piso legal (art. 49, § 1º, do CP).

Em observância aos critérios previstos no art. 59 do CP, já minuciosamente examinados (art. 33, § 3º, do CP), à reincidência, e à natureza de reclusão da pena cominada, deverá a privativa de liberdade ter seu cumprimento iniciado em regime fechado.

Em razão de a pena aplicada ser superior a quatro anos, descabe substituição por restritiva (art. 44, I, do CP) ou sua suspensão condicional (art. 77, caput, do CP). Por fim, considerando o fato de o crime ser vago (sem vítima direta), deixo de fixar valor mínimo para reparação (art. 387, IV, do CPP).

Capítulo IV – Do dispositivo.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia oferecida contra KRISANDERSON ROBERTO ALVES, (com qualificação à fl. 11), por haver incorrido nas sanções do art. 33, "caput" da Lei 11.343/06 – Lei de Drogas, bem como para, em cumprimento ao disposto no art. 387 do CPP:

CONDENAR a parte acusada a "7 (sete) anos, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão", em regime inicial fechado;

CONDENAR a parte acusada ao pagamento de "720 (setecentos e vinte) dias-multa", fixados cada um deles no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na data do fato.

Por estarem presentes os requisitos do art. 312 do CPP, não lhe reconheço o direito de recorrer em liberdade (art. 387, parágrafo único, c/c art. 312, ambos do CPP), já que evidenciada completamente autoria e materialidade, conforme discriminado na fundamentação. Com efeito, o réu possui diversas condenações já transitadas em julgado (processo 0007044-43.2005.8.26.0019, nº 0009348-88.2006.8.26.0533, nº 0007398-10.2007.8.26.0533, nº 0005443-26.2016.8.26.0533 e nº 0001465-03.2017.8.26.0502), o que não o impediu de voltar ao mundo do crime, havendo risco de que venha novamente a delinquir enquanto não cumpre a pena.

Expeça-se recomendação, por ofício ou outro meio idôneo de comunicação, ao estabelecimento em que se encontra recolhido, sendo desnecessária a expedição de mandado de prisão (art. 431, §1º, das NCGJ). Transitada em julgado, tome a serventia as seguintes providências:

Comunique-se ao Juízo Eleitoral do local do domicílio da parte condenada sobre a suspensão dos seus direitos políticos (art. 15, III, da CF/88);

Lance-se seu nome no rol dos culpados, fazendo-se as anotações de estilo, nos termos do art. 5º, LVII, da CF/88;

Extraia-se a guia de execução definitiva, conforme art. 105 da LEP e cumram-se as demais normas da E. CGJ.

autorizo a destruição de eventual remanescente de cada substância apreendida; expeça-se o necessário para a reversão em favor do Fundo Nacional Antidrogas do dinheiro apreendido nos autos.

Expeça-se certidão de honorários conforme tabela própria, se o caso.

P.R.I.C.

Santa Bárbara d'Oeste, 17 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA